Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008965/2026-1411 k vypracovaniu smernice k výkonu finančnej kontroly

Schválila: Ing. Vladimíra Zacharidesová, generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly

1. ÚVOD

Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo financií“) vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) s cieľom zabezpečiť jeho jednotnú aplikáciu. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; prílohou metodického usmernenia je vzor smernice k výkonu finančnej kontroly (príloha č. 1), ktorú si orgány verejnej správy upravia s ohľadom na svoje potreby a špecifiká, avšak so zachovaním minimálnych požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 357/2015 Z. z.

Metodické usmernenie sa vydáva v nadväznosti na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. účinnú od 1. januára 2026, podľa ktorej je orgán verejnej správy, v súlade s § 6 ods. 6, povinný upraviť výkon finančnej kontroly vnútorným predpisom do 30. júna 2026. Metodické usmernenie má zabezpečiť, aby vypracovávaná smernica zohľadňovala všetky aspekty vecného a formálneho výkonu finančnej kontroly. Orgán verejnej správy si vypracováva smernicu v dostatočnej miere detailu tak, aby zachytila všetky relevantné procesy výkonu finančnej kontroly, vrátane vymedzenia zodpovednosti jednotlivých osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu a k tomu prislúchajúcich práv a povinností.

Vypracovanie vnútorného predpisu k výkonu finančnej kontroly má prispieť k jednotnej aplikácii ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. a zároveň má jednoznačne vymedziť finančné operácie realizované orgánom verejnej správy, osoby poverené výkonom finančnej kontroly vrátane ich oprávnení a povinností, ako aj skutočnosti, ktoré majú byť v rámci finančnej kontroly overované.

Pri vypracovaní smernice je potrebné rešpektovať minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 357/2015 Z. z.; zároveň musí byť smernica vypracovaná tak, aby zohľadňovala osobitosti činností a vnútorných procesov konkrétneho orgánu verejnej správy. Dôvodom je skutočnosť, že rozsah a obsah finančných operácií alebo ich častí v jednotlivých orgánoch verejnej správy nie je možné zovšeobecňovať[1].

Smernica predstavuje praktický návod na výkon finančnej kontroly a má byť vypracovaná tak, aby bola použiteľná pre zamestnancov príslušného orgánu verejnej správy vykonávajúcich finančnú kontrolu.

2. TVORBA SMERNICE

Pri tvorbe smernice je nevyhnutné dbať najmä na zabezpečenie jej súladu so zákonom č. 357/2015 Z. z. a platným metodickým usmernením sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k finančnej kontrole (ďalej len „metodické usmernenie k finančnej kontrole“).

Je potrebné, aby ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. týkajúce sa finančnej kontroly boli v smernici podrobne rozpracované v nadväznosti na konkrétne podmienky daného orgánu verejnej správy, a to tak, aby text smernice predstavoval podrobný návod k výkonu finančnej kontroly. Nie je žiadúce, aby bol text zákona č. 357/2015 Z. z. do smernice len „mechanicky“ prevzatý, bez zohľadnenia osobitostí daného orgánu verejnej správy (napr. pri úprave výkonu finančnej kontroly podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. nepreberať len výpočet skutočností uvedených

[1] Napr.:

- ak v orgáne verejnej správy nedochádza k poskytovaniu verejných financií, nie je nutné nastavovať procesy pre výkon finančnej kontroly podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.;
- v orgánoch verejnej správy s menším počtom personálnych kapacít dochádza spravidla ku kumulovaniu pracovných úloh, t. j. konkrétny zamestnanec je pri výkone finančnej kontroly zodpovedný za overenie všetkých skutočností relevantných pre danú finančnú operáciu, kým v orgánoch verejnej správy s vyšším počtom personálnych kapacít dochádza spravidla k vyššej pracovnej špecializácii a rozloženiu pracovnej náplne, t. j. pri výkone finančnej kontroly participuje na overovaní skutočností relevantných pre danú finančnú operáciu viacero zamestnancov.

v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., ale v smernici určiť, ktoré z týchto skutočností sú relevantné pre jednotlivé finančné operácie alebo ich časti v podmienkach daného orgánu verejnej správy; alebo pri vymenovávaní povinných osôb pre výkon finančnej kontroly podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. neprebrať mechanicky znenie § 9 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z., ale vymenovať konkrétne subjekty, v ktorých je príslušný orgán verejnej správy oprávnený finančnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonať, ak je takýto výpočet možný). Obsah smernice je potrebné zamerať na praktickú stránku výkonu finančnej kontroly, na konkrétne činnosti a procesy orgánu verejnej správy a na ich primerané nastavenie. Orgán verejnej správy by pri tvorbe smernice mal prioritne:

a) definovať všetky finančné operácie, ktoré orgán verejnej správy realizuje,
b) definovať, či jednotlivé finančné operácie predstavujú príjem verejných financií, vynaloženie verejných financií alebo iný úkon majetkovej povahy (toto rozlíšenie je potrebné predovšetkým pre posúdenie, či sa uplatní špecifický postup podľa § 8 zákona),
c) určiť časti (fázy) finančnej operácie a špecifikovať zamestnancov alebo organizačné útvary vykonávajúce finančnú kontrolu v jednotlivých častiach, vrátane rozsahu overenia relevantných skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.

Určenie častí (fáz) finančnej operácie je významné najmä z toho dôvodu, že finančná kontrola sa vykonáva počas celej „životnosti" finančnej operácie – teda vo všetkých jej fázach. Začína sa prípravou finančnej operácie (napr. rozhodovanie o jej uskutočnení, vykonanie rozpočtového opatrenia), ďalej samotnou realizáciou finančnej operácie, ktorá môže prebiehať tiež v niekoľkých častiach (napr. vyplatenie zálohy, vypracovanie objednávky, úhrada faktúry, poskytnutie dotácie a pod.) a končí sa až naplnením jej cieľov, resp. dosiahnutím požadovaného výsledku (napr. vyúčtovanie poskytnutých verejných financií, overenie dodržania podmienok finančnej operácie počas stanoveného obdobia udržateľnosti pri použití prostriedkov EÚ a pod.). Jasné určenie týchto fáz umožňuje, aby boli kontrolné úkony vykonané včas a v správnom rozsahu.

Zároveň platí, že každý zamestnanec, ktorý finančnú operáciu schvaľuje alebo umožňuje jej posun do ďalšej časti (fázy), zároveň vykonáva finančnú kontrolu. Uvedené by malo byť výslovne upravené aj vo vnútornom predpise. Tento princíp sa uplatní aj pri elektronickom schvaľovaní finančných operácií, pri ktorom výkon finančnej kontroly prebieha automaticky ako súčasť schvaľovacieho procesu.

V prípade, ak sa finančná kontrola alebo jej časť vykonáva elektronicky ako súčasť schvaľovacích procesov, je potrebné, aby táto skutočnosť bola primerane upravená v smernici.

Pri výkone finančnej kontroly a jej zadefinovaní v rámci smernice je potrebné mať na zreteli predovšetkým jej pridanú hodnotu. Tá spočíva v tom, že „konečný schvaľovateľ" alebo „schvaľovateľ" časti/fázy finančnej operácie má istotu, že finančná operácia je v súlade s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4. Ide napríklad o zabezpečenie dostatočných prostriedkov v rozpočte orgánu verejnej správy, súlad s osobitným predpisom (napr. zákonom o VO), s internou smernicou alebo zmluvou (napr. že tovary/služby/práce boli dodané v množstve a kvalite špecifikovanej v zmluve), ako aj o hospodárnosť finančnej operácie (aby nedochádzalo k plytvaniu, preplácaniu, predražovaniu a pod.). Výkon finančnej kontroly by zároveň nemal predstavovať nadbytočnú administratívnu záťaž.

2.1. Finančné operácie a ich časti

Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. je viazaná na finančnú operáciu, ktorou sa podľa § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. rozumie príjem verejných financií, vynaloženie verejných financií alebo iný úkon majetkovej povahy. Pri výkone finančnej kontroly teda platí, že sa vykonáva vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti, a nie vo vzťahu k dokladu, dokumentu alebo listine, na ktorých je finančná operácia zachytená. Prvým krokom pre riadne vykonanie finančnej kontroly je preto náležité identifikovanie finančnej operácie, ak ide o zložitejšiu finančnú operáciu, tak aj jej prípadných častí/fáz. To, čo všetko sa považuje za finančnú operáciu a o aký typ finančnej operácie ide, je bližšie definované v metodickom usmernení k finančnej kontrole.

Odporúča sa, aby orgán verejnej správy pri vypracovaní smernice použil komplexné a podrobné procesné mapy, ktoré graficky podrobne znázorňujú postup pri výkone finančnej kontroly.

Primárne by mal mať najlepší prehľad o skutočnostiach, ktoré je potrebné overiť, ako aj o tom, ktorí zamestnanci alebo organizačné útvary sú zodpovedné za overenie relevantných skutočností v konkrétnej časti/fáze finančnej operácie, schvaľovateľ časti/fázy finančnej operácie, prípadne „konečný schvaľovateľ". Zároveň je potrebné prihliadať na to, aby bol výkon finančnej kontroly nastavený tak, aby čo možno najmenej zvyšoval administratívnu

záťaž a aby nebol kladený dôraz na jej formálnu stránku na úkor pridanej hodnoty pre schvaľovateľa. Cieľom je predchádzať napríklad neopodstatnenému podpisovaniu krycích listov zamestnancami, ktorí reálne nevykonávajú overenie ani schvaľovanie, ako aj bezdôvodnému opakovanému vykonávaniu finančnej kontroly tými istými zamestnancami alebo organizačnými útvarmi.

Príklad dobrej praxe
Zamestnanci orgánu verejnej správy vykonali hĺbkovú analýzu všetkých procesov organizácie a následne v rámci týchto procesov identifikovali všetky finančné operácie, čím zabezpečili, že finančná kontrola je vykonaná vo všetkých relevantných procesoch realizovaných v rámci organizácie.
Príklad zlej praxe
Zamestnanci orgánu verejnej správy zadefinovali finančné operácie v smernici tak, že za finančnú operáciu sa pre účely zákona č. 357/2015 Z. z. považuje len taká operácia, ktorá súvisí s vynaložením verejných financií. Uvedené však nie je v súlade s definíciou finančnej operácie uvedenou v ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. Úprava v smernici bola nasledovná: *„(x) Finančnou operáciou sa na účely výkonu finančnej kontroly rozumie vynaloženie verejných financií; to sa overí finančnou kontrolou v štádiu vyplácania.“* **Odôvodnenie:** **Takéto vymedzenie finančnej operácie nie je správne, pretože podľa § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. sa finančnou operáciou alebo jej časťou rozumie príjem verejných financií, vynaloženie verejných financií alebo iný úkon majetkovej povahy. Finančnou kontrolu sa overuje finančná operácia alebo jej časť pred jej uskutočnením, v jej priebehu a až do jej konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledku a cieľa finančnej operácie alebo jej časti. Finančná kontrola sa teda nevykonáva len do času vyplatenia verejných financií, ale vykonáva sa až do posledného momentu dosiahnutia stanoveného cieľa finančnej operácie alebo jej časti. Zároveň sa finančnou operáciou nemyslí len vynaloženie verejných financií, ale aj príjem verejných financií a iný úkon majetkovej povahy.**

2.2. Finančná kontrola

Finančná kontrola sa od 1. januára 2026 už nevykonáva ako základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste, ale len ako finančná kontrola, bez ďalšieho označenia so zachovaním povinnosti overovať v rámci finančnej kontroly súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., a to so zohľadnením špecifík vykonávania finančnej kontroly pri poskytovaní verejných financií (§ 8 zákona č. 357/2015 Z. z.) a v prípade vykonávania finančnej kontroly priamo na mieste (§ 9 zákona č. 357/2015 Z. z.).

Finančná kontrola pri poskytovaní verejných financií

Ustanovenie § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. sa uplatňuje v prípade, ak orgán verejnej správy po vzniku právneho nároku prijímateľa na poskytnutie verejných financií overuje splnenie podmienok ich poskytnutia.

Finančná kontrola vykonávaná na mieste

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. je orgán verejnej správy oprávnený vykonať finančnú kontrolu aj na mieste, a to v zákonom vymedzených subjektoch. Ak orgán verejnej správy uzná za vhodné, že je potrebné overovať finančnú operáciu alebo jej časť na mieste, postupuje podľa podmienok ustanovených v § 9 zákona č. 357/2015 Z. z.

Bližšie podrobnosti o výkone finančnej kontroly sú upravené v metodickom usmernení k finančnej kontrole.

Príklad dobrej praxe
Zamestnanci orgánu verejnej správy, na základe analýzy jednotlivých procesov, v smernici o. i. upravili aj situácie, kedy sú zamestnanci orgánu verejnej správy povinní vykonať finančnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z., ktorá sa vykonáva na mieste, a to aj napriek tomu, že ide o fakultatívnu možnosť orgánu verejnej správy.

„(x) Ak sú pri výkone finančnej kontroly pri poskytovaní finančného príspevku na zateplenie nehnuteľnosti pochybnosti o úplnosti a správnosti predloženej dokumentácie od povinnej osoby, zamestnanci vykonávajúci finančnú kontrolu vykonajú na základe poverenia vydaného ministrom overenie na mieste podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z.“

Príklad zlej praxe

Zamestnanci orgánu verejnej správy nevykonali analýzu procesov organizácie dostatočným spôsobom, v dôsledku čoho neidentifikovali riadne všetky finančné operácie, resp. ich časti, ktoré príslušný orgán verejnej správy pri svojej činnosti realizuje. V nadväznosti na to absentoval aj popis toho, kedy a akým spôsobom majú byť vo vzťahu k finančným operáciám vykonané finančné kontroly.

Odôvodnenie:

Takýto postup nie je správny, pretože orgán verejnej správy je povinný zabezpečiť výkon finančnej kontroly vo vzťahu ku každej finančnej operácii alebo jej časti. Na tento účel je potrebné najskôr identifikovať všetky finančné operácie realizované v rámci jednotlivých procesov organizácie a následne určiť, ktorí zamestnanci vykonávajú finančnú kontrolu a v akom rozsahu.

2.3. Obsahové zameranie finančnej kontroly (skutočnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.)

S cieľom zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce finančnú kontrolu vedeli, čo majú overovať v rámci finančnej kontroly, je potrebné pre každú finančnú operáciu alebo jej časť jasne zadefinovať, ktoré skutočnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. sú pre danú finančnú operáciu alebo jej časť relevantné.

Osoby vykonávajúce finančnú kontrolu sú povinné overiť súlad finančnej operácie alebo jej časti so všetkými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., ktoré sú z hľadiska povahy finančnej operácie alebo jej časti v danom momente relevantné. V smernici je preto potrebné jasne zadefinovať, ktoré z týchto skutočností má vecne zodpovedná osoba vo vzťahu ku konkrétnej finančnej operácii alebo jej časti overiť.

Okrem zadefinovania relevantných skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., vo vzťahu k identifikovaným finančným operáciám alebo ich častiam, je zároveň potrebné v smernici špecifikovať čo všetko, musí osoba vykonávajúca finančnú kontrolu zodpovedná za určitú oblasť overiť. Napríklad, ak je určitý zamestnanec zodpovedný za overenie finančnej operácie alebo jej časti z pohľadu verejného obstarávania, musí overiť najmä jej súlad napr. so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a inými relevantnými predpismi SR a EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania, s vnútorným predpisom pre oblasť verejného obstarávania, ak je taký vydaný a pod.

Príklad dobrej praxe

Zamestnanci orgánu verejnej správy upravili postup pri zistení nesúladu finančnej operácie so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. Proces zosúladenia finančnej operácie so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. upravili v smernici nasledovne:

„(x) ... príslušný zodpovedný zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu v oblasti svojej vecnej pôsobnosti je povinný túto kontrolu vykonať riadne a včas. V prípade zistenia nesúladu finančnej operácie alebo jej časti s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., je zodpovedný zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu povinný potvrdiť jej vykonanie podľa ustanovenia XY tejto Smernice (uvedením nesúhlasu s finančnou operáciou alebo jej časťou).

(xx) V prípade, ak je v záujme organizácie finančnú operáciu alebo jej časť zrealizovať a zodpovedný zamestnanec vykonávajúci opätovnú finančnú kontrolu identifikoval, že zistený nesúlad bol odstránený, zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu pri potvrdení jej vykonania vyjadrí súhlas s finančnou operáciou.

(xxx) V prípade, ak je v záujme organizácie finančnú operáciu alebo jej časť zrealizovať a zodpovedný zamestnanec vykonávajúci opätovnú finančnú kontrolu identifikoval, že zistený nesúlad stále nebol odstránený, resp. nesúlad nemožno odstrániť (spravidla, ak ide o nedostatok spočívajúci v rozpore s právnym predpisom, s rozpočtom a pod.), zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu pri potvrdení jej vykonania vyjadrí nesúhlas s finančnou operáciou.

(xxxx) V prípade, ak už nie je v záujme organizácie finančnú operáciu alebo jej časť realizovať, výkon finančnej kontroly sa neopakuje, bez ohľadu na skutočnosť, či bol zistený nesúlad odstránený alebo nie.“

Príklad dobrej praxe
Orgán verejnej správy v smernici jasne zadefinoval, súlad s ktorými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. sú osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly povinné, vo vzťahu k identifikovanej finančnej operácii alebo jej časti, overiť. Zároveň, orgán verejnej správy v smernici uviedol aj minimálne požiadavky na to, čo všetko je potrebné v rámci jednotlivých oblastí overiť.
Príklad zlej praxe
Orgán verejnej správy v smernici uviedol, že osoby vykonávajúce finančnú kontrolu sú povinné uviesť na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo je časťou všetky skutočnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. **Odôvodnenie:** **Takýto postup nie je správny, pretože nie pre všetky finančné operácie alebo ich časti sú relevantné všetky skutočnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. Zároveň podľa uvedeného zákona nie je potrebné overované skutočnosti uvádzať na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou.**

2.4. Osoby zodpovedné za vykonanie finančnej kontroly

Finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán alebo ním určení vedúci zamestnanci. V prípade, ak štatutárny orgán nevykonáva finančnú kontrolu, určí jedného alebo viacerých vedúcich zamestnancov na jej vykonávanie; zároveň sa upraví spôsob jeho zastupovania v čase neprítomnosti. Zodpovednosť jednotlivých organizačných útvarov alebo zamestnancov za výkon finančnej kontroly môže byť vymedzená aj v organizačnom alebo podpisovom poriadku orgánu verejnej správy.

Finančnú kontrolu vykonávajú všetci zamestnanci orgánu verejnej správy, ktorí sa v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti podieľajú na overovaní súladu finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., a ktorí z tohto dôvodu zodpovedajú za to, že finančná operácia alebo jej časť spĺňa podmienky na jej realizáciu. Zároveň platí, že všetci zamestnanci, ktorí schvaľujú finančnú operáciu alebo časť finančnej operácie („posúvajú" ju do ďalšej fázy), vykonávajú finančnú kontrolu. Vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu s finančnou operáciou alebo jej časťou títo zamestnanci vykonávajú finančnú kontrolu a v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti zodpovedajú za realizáciu finančnej operácie alebo jej časti.

V smernici je vhodné upraviť aj postup pre prípady, keď orgán verejnej správy splnomocní na základe písomnej zmluvy na výkon finančnej kontroly podľa § 8 alebo § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. iný orgán verejnej správy, ktorý má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon finančnej kontroly. V takom prípade by mala smernica výslovne uvádzať, že za vykonanie tejto finančnej kontroly naďalej zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy, ktorý splnomocnenie udelil.

Smernica by mala obsahovať aj úpravu zastupovania osôb zodpovedných za výkon finančnej kontroly. V tejto súvislosti je možné v smernici odkázať na iný interný riadiaci predpis upravujúci inštitút zastupovania, napríklad podpisový poriadok orgánu verejnej správy, ak takýto predpis existuje.

Ak sa na vykonávaní finančnej kontroly zúčastňuje prizvaná osoba, uvedie sa, že ide o prizvanú osobu. Z dokladu súvisiaceho s finančnou operáciou alebo jej časťou, na ktorom sa potvrdzuje súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., musí byť zrejmé, že ide o prizvanú osobu. Prizvaná osoba, rovnako ako ostatné osoby vykonávajúce finančnú kontrolu, uvedie povinné náležitosti podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z., t. j. svoje meno a priezvisko, podpis, dátum vykonania finančnej kontroly a vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s finančnou operáciou alebo jej časťou.

Ak orgán verejnej správy plánuje pri výkone finančnej kontroly využívať inštitút prizvanej osoby, mal by uvedenú skutočnosť upraviť aj vo svojej smernici. V takom prípade je potrebné špecifikovať aj rozsah, t. j. za overenie ktorých skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. bude prizvaná osoba zodpovedná.

Príklad dobrej praxe
Zastupovanie vedúceho zamestnanca pri výkone finančnej kontroly je obmedzené len na situácie dočasnej neprítomnosti vedúceho zamestnanca. Smernica orgánu verejnej správy bola upravená nasledovne:

„(x) Vedúci zamestnanci sú v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inej relevantnej legislatívy povinní písomnou formou určiť svojho zástupcu zo zamestnancov v ich priamej riadiacej pôsobnosti na výkon finančnej kontroly počas svojej neprítomnosti. Pri potvrdzovaní vykonania finančnej kontroly (v súlade § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.) na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou je v takom prípade potrebné uviesť meno a priezvisko a podpis určeného zamestnanca, ktorý finančnú kontrolu skutočne vykonal, tzn. zastupujúceho zamestnanca.“

Príklad dobrej praxe

Orgán verejnej správy v smernici jasne zadefinoval, ktoré osoby sú zodpovedné za výkon finančnej kontroly spôsobom, že určil oblasti (za účelom overenia § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.), ktoré je potrebné vo vzťahu k identifikovanej finančnej operácii alebo jej časti overiť (rozpočet, verejné obstarávanie, správa majetku a pod.) a stanovil, že v rámci každej oblasti finančnú operáciu alebo jej časť overí určený vedúci zamestnanec príslušného oddelenia a zamestnanec príslušného oddelenia.

Príklad zlej praxe

Orgán verejnej správy uzatvoril s externou právnickou osobou písomnú zmluvu, ktorou ju poveril zabezpečovaním mzdovej agendy, a zároveň výkonom finančnej kontroly vo vzťahu k súvisiacim finančným operáciám, resp. ich častiam. Následne si túto skutočnosť zamestnanci orgánu verejnej správy upravili aj vo svojej smernici nasledovným spôsobom:

„(x) Oblasť mzdovej agendy na roky 2026 – 2028 zabezpečuje spoločnosť „AlfaOmega“. Spoločnosť „AlfaOmega“ súčasne vykonáva finančnú kontrolu vo vzťahu k nasledovným finančným operáciám: výplata miezd a odmien, výkon zrážok zo mzdy. Doklady preukazujúce vykonanie finančnej kontroly spoločnosť „AlfaOmega“ predkladá oddeleniu XY vždy k 15. dňu nasledovného mesiaca.“

Odôvodnenie:

Takýto postup nie je správny, pretože na finančnej kontrole sa síce môže zúčastniť aj prizvaná osoba, avšak prizvanou osobou môže byť len fyzická osoba (napr. zamestnanec iného orgánu verejnej správy, zamestnanec právnickej osoby, cudzinec alebo iná fyzická osoba). Prizvanou osobou nemôže byť právnická osoba ani iný právny subjekt. Zároveň nie je možné uzatvárať obchodnoprávne zmluvy s právnickou osobou na výkon finančnej kontroly a de facto tak na ňu delegovať výkon finančnej kontroly.

Príklad zlej praxe

Orgán verejnej správy v smernici zadefinoval zastupovanie osôb zodpovedných za výkon finančnej kontroly spôsobom, že určeného vedúceho zamestnanca príslušného oddelenia v čase jeho neprítomnosti na pracovisku zastupuje zamestnanec príslušného oddelenia, ktorý je taktiež zodpovedný za výkon finančnej kontroly v rámci relevantnej oblasti. V takomto prípade zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu pri potvrdzovaní (ne)súladu finančnej operácie alebo jej časti s relevantnou skutočnosťou podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. uvádza okrem iných náležitostí podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. pri mene a priezvisku určeného vedúceho zamestnanca (neprítomného na pracovisku) svoj podpis, pred ktorý uvedie „v. z.“.

Odôvodnenie:

Uvedený postup nie je správny, keďže dochádza k porušeniu princípu kontroly štyroch očí, a zároveň dochádza k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z., podľa ktorého je potrebné o. i. uviesť meno a priezvisko tých osôb, ktoré reálne vykonávali finančnú kontrolu, t. j. zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu musí uviesť svoje meno a priezvisko a nie toho koho zastupuje.

2.5. Výstupné dokumenty (doklad súvisiaci s finančnou operáciou, návrh (čiastkovej) správy a (čiastková) správa)

V smernici je potrebné upraviť postup vypracovania jednotlivých výstupných dokumentov z finančnej kontroly tak, aby osoby vykonávajúce finančnú kontrolu postupovali jednotne. Odporúča sa preto jednoznačne stanoviť formu a obsah výstupných dokumentov z finančnej kontroly, a to s prihliadnutím na špecifiká jej vykonávania. Najvhodnejšie je upraviť ich formou príloh k smernici.

Výstupný dokument z finančnej kontroly podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.

V smernici je potrebné určiť, na akom doklade osoby vykonávajúce finančnú kontrolu potvrdzujú súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. Keďže zákon konkrétne

nevymedzuje, čo sa považuje za doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou, odporúča sa túto skutočnosť jednoznačne upraviť v smernici.

Vzhľadom na právnu úpravu účinnú od 1. januára 2026, ktorá umožňuje za jednu z náležitostí dokladu súvisiaceho s finančnou operáciou alebo jej časťou považovať akúkoľvek formu vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu, možno za takýto doklad považovať aj schvaľovacie doložky, ktoré sú súčasťou schvaľovacieho procesu (napr. pri zmluvách), prípadne iné doklady, ak obsahujú všetky náležitosti podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z**.,** napríklad zmluvu, objednávku, faktúru, cestovný príkaz, pokladničný doklad alebo bankový výpis**.** V takom prípade nie je potrebné vyhotovovať samostatný krycí list.

Vzor krycieho listu z finančnej kontroly je uvedený v metodickom usmernení k finančnej kontrole; orgán verejnej správy by si ho však mal primerane upraviť podľa svojich interných potrieb.

Výstupný dokument z finančnej kontroly podľa § 8

Povinnými výstupnými dokumentmi z finančnej kontroly podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. sú návrh (čiastkovej) správy a (čiastková) správa podľa § 22 zákona č. 357/2015 Z. z., ak sa v rámci finančnej kontroly pri poskytovaní verejných financií zistia nedostatky, ktoré majú vplyv na ich poskytnutie, t. j. dôjde k neposkytnutiu verejných financií alebo k ich poskytnutiu v zníženej výške alebo bude potrebné vymáhať už poskytnuté verejné financie.

Okrem návrhu (čiastkovej) správy a (čiastkovej) správy je výstupom z tejto finančnej kontroly schválenie, resp. neschválenie finančnej operácie alebo jej časti (teda súhlas alebo nesúhlas s finančnou operáciou alebo jej časťou) zodpovedným zamestnancom podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.

Ak sa pri finančnej kontrole podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. nezistia nedostatky, ktoré majú vplyv na poskytnutie verejných financií, nemusí sa vypracovať návrh (čiastkovej) správy alebo (čiastková) správa z finančnej kontroly a finančná kontrola sa ukončí vyjadrením súhlasu s finančnou operáciou spôsobom podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.

V osobitných prípadoch (napr. pri zániku povinnej osoby alebo späť vzatí žiadosti o platbu) je výsledkom finančnej kontroly záznam.

Na zabezpečenie jednotného postupu osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. je potrebné v smernici upraviť ako majú jednotlivé výstupné dokumenty vyzerať a aké náležitosti majú obsahovať. Vzor týchto dokumentov je uvedený v metodickom usmernení k finančnej kontrole; vzhľadom na ich všeobecný charakter je potrebné, aby si ich orgán verejnej správy prispôsobil svojim interným potrebám.

Výstupný dokument z finančnej kontroly podľa § 9

V prípade, ak orgán verejnej správy vykonáva finančnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z., teda vykonáva ju na mieste, okrem potvrdenia súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. vždy, ak zistí akékoľvek nedostatky, vypracováva návrh (čiastkovej) správy a (čiastkovú) správu alebo len správu (v prípade, ak nezistí nedostatky) podľa § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.

V prípade, ak orgán verejnej správy vykonáva finančnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. v orgáne verejnej správy, ktorý bol splnomocnený na výkon finančnej kontroly podľa § 8 alebo § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. (finančná kontrola vykonávaná v subjekte podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z.) nie je potrebné potvrdzovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 postupom podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. V tomto prípade sa bude vypracovávať len návrh (čiastkovej) správy a (čiastková) správa alebo len správa.

V osobitných prípadoch (napr. pri zániku povinnej osoby, pri odobratí overovanej dokumentácie orgánmi činnými v trestnom konaní) je výsledkom finančnej kontroly podľa § 9 záznam.

Za účelom zabezpečenia jednotného postupu osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. je v smernici potrebné upraviť, ako majú jednotlivé výstupné dokumenty vyzerať a čo všetko majú obsahovať. Vzor týchto dokumentov je uvedený v metodickom usmernení k finančnej kontrole, avšak vzhľadom na skutočnosť, že dané vzory sú všeobecné, je potrebné, aby si ich orgán verejnej správy upravil s ohľadom na svoje interné potreby.

Príklad dobrej praxe
Orgán verejnej správy určil, že za doklad súvisiaci s finančnou operáciou sa pri finančnej operácii, ktorou je príjem verejných financií, považuje príjmový pokladničný doklad, ak sa finančná operácia alebo jej časť realizuje hotovostne, resp. bankový výpis, ak sa finančná operácia alebo jej časť realizuje bezhotovostne.
Príklad dobrej praxe
Orgán verejnej správy určil pre všetky typy finančných operácií, ktorý dokument predstavuje doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou tak, aby sa jej vykonanie nepotvrdzovalo zbytočne na viacerých dokumentoch.
Príklad zlej praxe
Orgán verejnej správy stanovil, že potvrdenie súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. (t. j. potvrdenie vykonania finančnej kontroly podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.) sa uvedie vždy na správe z finančnej kontroly podľa § 8 alebo § 9 zákona č. 357/2015 Z. z., a zároveň aj na kontrolných otázkach, ktoré boli použité pri vykonávaní finančnej kontroly. **Odôvodnenie:** **Takýto postup nie je správny, pretože finančná kontrola sa vykonáva vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti, a nie vo vzťahu k jednotlivým dokumentom. Súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., vrátane vyjadrenia súhlasu, potvrdia osoby vykonávajúce finančnú kontrolu raz na jednom doklade súvisiacom s finančnou operáciou podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. Nie je potrebné uvádzať potvrdenie vykonania finančnej kontroly ani vyjadrenie súhlasu na viacerých dokumentoch.**

3. AKTUALIZÁCIA SMERNICE

V rámci rozvíjania a udržiavania funkčného vnútorného kontrolného systému je nevyhnutné sledovať potrebu pravidelnej aktualizácie smernice v nadväznosti na všetky relevantné zmeny vyplývajúce z externého prostredia (napr. novelizácia zákona č. 357/2015 Z. z. a iných súvisiacich právnych predpisov, výsledky externých kontrol a auditov) a z interného prostredia (napr. výskyt nových finančných operácií v organizácii, neaktuálnosť niektorých finančných operácií, zlúčenie fáz procesov organizácie vedúce k zániku/zlúčeniu častí finančnej operácie, organizačné zmeny vedúce k zmene osobnej zodpovednosti za výkon finančnej kontroly, výsledky vnútorných kontrol a vnútorných auditov).

Príklad dobrej praxe
Obec má podrobne rozpracovaný postup výkonu finančnej kontroly, vrátane menného zoznamu zamestnancov obce, ktorí overujú konkrétne finančné operácie alebo ich časti. V záverečných ustanoveniach smernice majú nasledovné ustanovenie: *„(x) Všetky personálne zmeny majúce vplyv na výkon finančnej kontroly musia byť v smernici upravené a schválené do jedného mesiaca odo dňa ich vzniku.“*

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 4. 2026. Nadobudnutím účinnosti tohto metodického usmernenia sa zrušuje Metodická pomôcka sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/018228/2023-1411 k vypracovaniu smernice k vykonávaniu finančnej kontroly.

Príloha č. 1: Vzor smernice k výkonu finančnej kontroly[2]

SMERNICA
k výkonu finančnej kontroly na Úrade XY (ďalej len „úrad")

Článok 1
Finančná kontrola

(1) Úrad finančnou kontrolou overuje súlad každej finančnej operácie alebo jej časti s relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. Grafické znázornenie procesov úradu s vyznačením momentu vykonania finančnej kontroly je dostupné na intranete úradu na adrese: https://intranet.urad.nepomenovany.sk/.

(2) V tabuľke sú uvedené vybrané najčastejšie finančné operácie úradu spolu s určením osôb zodpovedných za ich overenie, cieľmi finančnej kontroly a relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.[3] Uvedený výpočet má príkladný charakter. Orgán verejnej správy zabezpečí primeranú aktualizáciu smernice najmä pri vzniku novej finančnej operácie alebo jej časti alebo pri zmene procesov.

Príjmové hotovostné a bezhotovostné finančné operácie		
príjem dotácie zo štátneho rozpočtu **CIELE finančnej kontroly** a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, b) dodržiavanie rozpočtu úradu, c) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich použitie dotácií, d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv úradu s ústredným orgánom štátnej správy, e) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva.		
Zodpovedný organizačný úsek úradu	**Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie**	**Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.**
Odbor financovania úradu	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - všeobecne záväzným právnym predpisom, - zmluvou úradu (s ústredným orgánom štátnej správy o poskytnutí dotácie na príslušný rok), - vnútornými predpismi úradu.
Výdavkové hotovostné a bezhotovostné finančné operácie		
úhrada výdavkov spotrebného charakteru (materiál, tovary, služby) **úhrada faktúry od dodávateľa** **CIELE finančnej kontroly** a) dodržiavanie plnenia záväzkov úradu, b) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, c) dodržiavanie rozpočtu úradu,		

[2] Uvedený vzor neobsahuje úplný výpočet ani úplnú obsahovú úpravu náležitostí smernice; konkrétny orgán verejnej správy si ich upraví podľa vlastných podmienok.

[3] Tabuľka má príkladný charakter a neobsahuje úplný výpočet zodpovedných osôb ani skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.; orgán verejnej správy ich určí podľa vlastných podmienok vo vzťahu ku konkrétnej finančnej operácii alebo jej časti.

d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv úradu,
e) dodržiavanie podmienok na použitie verejných financií,
f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva
g) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

Zodpovedný organizačný úsek	Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie	Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
Odbor vecného pôsobenia	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitnými predpismi, - vnútornými predpismi úradu, - uzatvorenými zmluvami (o poskytnutí služieb, obstaraní tovaru, materiálu, objednávkou).
Odbor financovania úradu	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - rozpočtom úradu na príslušný rok a nasledujúce dva roky, - uzatvorenými zmluvami o poskytnutí služieb, obstaraní tovaru, materiálu, objednávkou, - vnútornými predpismi úradu.

Právny úkon ako časť/fáza finančnej operácie[4]

zmluva o dodaní tovaru/služby/materiálu vrátane jej dodatkov
CIELE finančnej kontroly

a) dodržiavanie vecného a finančného plnenia zmluvných vzťahov – preberanie plnení od dodávateľa (kontrola plnenia podľa zmluvy/objednávky),
b) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
c) dodržiavanie rozpočtu úradu,
d) dodržiavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,
e) dodržiavanie uzatvorených zmlúv úradu (napr. rámcové zmluvy),
f) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
g) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva
h) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

Zodpovedný organizačný úsek	Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie	Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
Odbor vecného pôsobenia	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitnými predpismi, - vnútornými predpismi úradu, - plánom verejného obstarávania.
Odbor financovania úradu	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - rozpočtom úradu na príslušný rok, - vnútornými predpismi úradu, - rozpočtom úradu na nasledovné dva roky.

[4] Finančná kontrola sa vykonáva vo vzťahu k právnemu úkonu vtedy, ak tento právny úkon predstavuje časť alebo fázu finančnej operácie alebo jej časti, t. j. má vplyv na príjem alebo vynaloženie verejných financií, prípadne na majetok orgánu verejnej správy.

Odbor pre verejné obstarávanie	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitnými predpismi (zákon o verejnom obstarávaní), - vnútornými predpismi úradu, - plánom verejného obstarávania.

Služobná zmluva/Pracovná zmluva
Návrh na úpravu platu
Návrh na poskytnutie odmeny
CIELE finančnej kontroly

a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
b) dodržiavanie rozpočtu úradu,
c) dodržiavanie osobitných pracovnoprávnych predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,
d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv úradu,
e) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti.

Zodpovedný organizačný úsek	**Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie**	**Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.**
Osobný úrad	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitnými predpismi (zákon o štátnej službe, zákon o odmeňovaní zamestnancov, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce), - vnútornými predpismi úradu.
Odbor financovania úradu	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - rozpočtom úradu.
Odbor vecného pôsobenia	*riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *určený riaditeľ odboru* *generálny riaditeľ sekcie* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - vnútornými predpismi úradu.

Vynaloženie verejných financií ako finančná operácia (vo fáze prípravy)

návrh na účasť na vzdelávacej aktivite
vyslanie na služobnú cestu
CIELE finančnej kontroly

a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
b) dodržiavanie rozpočtu úradu,
c) dodržiavanie osobitných pracovnoprávnych predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,
d) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti.

Zodpovedný organizačný úsek (úseky)	Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie	Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
Osobný úrad	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitnými predpismi (zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce), - medzinárodnými zmluvami SR a úradu, - plánom vzdelávania, - vnútornými predpismi úradu.
Odbor financovania úradu	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - rozpočtom úradu, - vnútornými predpismi úradu.
Odbor vecnej pôsobnosti	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - plánom vzdelávania, - vnútornými predpismi úradu.
Iný úkon majetkovej povahy		
zaradenie majetku, vyradenie majetku a jeho likvidácia **výpožička, prenájom majetku** **CIELE finančnej kontroly** (1) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve úradu, (2) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, (3) dodržiavanie osobitných predpisov (zákon o majetku štátu, zákon o pohľadávkach štátu), (4) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,		
Zodpovedný organizačný úsek (úseky)	**Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie**	**Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.**
Majetkový a hospodársky odbor	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľka odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitnými predpismi (zákon o majetku štátu, zákon o pohľadávkach štátu), - vnútornými predpismi úradu, - rozhodnutím vedúceho úradu o vyradení/likvidácii majetku, o prebytočnosti majetku, o dočasnej neupotrebiteľnosti majetku, - súhlasom zriaďovateľa, resp. Ministerstva financií SR.

Zoznam ďalších častých finančných operácií pre prípadné využitie pri tvorbe smernice sa nachádzajú v prílohe č. 2. Rozsah overovania finančnej operácie alebo jej časti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. závisí od povahy finančnej operácie alebo jej časti. Nie je nutné overovať pri všetkých finančných operáciách súlad so všetkými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. Zároveň je však nevyhnutné zabezpečiť, že všetky skutočnosti, ktoré s finančnou operáciou alebo jej časťou vecne súvisia, sú náležite overené.

(3) Zamestnanci vykonávajúci finančnú kontrolu, t. j. zamestnanci, ktorí overili súlad finančnej operácie alebo jej časti s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., vyjadria na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súhlas alebo nesúhlas s finančnou operáciou alebo jej

časťou podľa výsledku overenia. Súčasne uvedú svoje meno, priezvisko, podpis a dátum vykonania finančnej kontroly.

(4) Vykonanie finančnej kontroly sa spravidla potvrdzuje priamo na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou, najmä na faktúrach, príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch, cestovných príkazoch a výplatných listinách. Pri finančných operáciách alebo ich častiach, pri ktorých to povaha dokladu neumožňuje alebo ide o zložitejší proces (najmä pri uzatváraní zmlúv, dodatkov k zmluvám, žiadostiach o platbu a obdobných prípadoch), sa vykonanie finančnej kontroly potvrdzuje na krycom liste. Vzor krycieho listu na potvrdenie vykonania finančnej kontroly je uvedený v prílohe č. 1.

(5) Zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu v oblasti svojej vecnej pôsobnosti je povinný finančnú kontrolu vykonať a jej vykonanie potvrdiť správne a včas v súlade s touto smernicou. Ak zistí nedostatky, bezodkladne túto skutočnosť oznámi vedúcemu zamestnancovi, ktorého sa finančná operácia týka, s cieľom prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Ak má úrad záujem realizovať finančnú operáciu alebo jej časť, po odstránení zisteného nesúladu sa vykoná nová finančná kontrola.

(6) Finančná kontrola sa nevykonáva pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme predchádzania škodám na majetku. Za takéto prípady sa považuje najmä bezodkladné zabezpečenie prác, služieb alebo tovarov po havárii plynových rozvodov, elektrických rozvodov alebo kanalizácie, ako aj po nebezpečnom poškodení vonkajších alebo vnútorných múrov budovy úradu, vstupov do budovy alebo spoločných priestorov, ak je potrebné nápravu zabezpečiť bezprostredne a neznesie odklad.

Pri uvádzaní výnimiek z vykonávania finančnej kontroly podľa § 7 ods. 4 druhá veta zákona č. 357/2015 Z. z. odporúčame uviesť aj konkrétne situácie, s ktorými sa orgán verejnej správy stretol alebo sa môže z povahy svojej činnosti stretnúť. Výnimky podľa § 7 ods. 4 prvá veta zákona č. 357/2015 Z. z. uplatnia len zákonom vymedzené orgány verejnej správy.

Článok 2
Elektronický výkon finančnej kontroly

(1) V podmienkach úradu sa vybrané finančné operácie vykonávajú elektronicky prostredníctvom registratúrneho systému úradu (napr. cestovné príkazy). Bližšie činnosť elektronického výkonu vybraných finančných operácií upravuje smernica č. XY.

(2) Potvrdenie vykonania finančnej kontroly na vybraných finančných operáciách je zabezpečené prostredníctvom registratúrneho systému úradu. Z dôvodu bezpečnosti je zakázané poskytovať svoje prihlasovacie údaje do registratúrneho systému iným osobám. Každý zamestnanec, ktorý realizuje elektronicky finančnú operáciu a následne aj elektronicky potvrdzuje vykonanie finančnej kontroly, je povinný prihlásiť sa do svojho pracovného konta a je zakázané potvrdzovať vykonanie finančnej kontroly z konta iného zamestnanca. Za správne vykonanie finančnej kontroly a potvrdenie jej vykonania sú vedúci zamestnanci a zamestnanci zodpovední rovnako, ako pri bežnom výkone a potvrdzovaní vykonania finančnej kontroly.

(3) Pri potvrdzovaní vykonania finančnej kontroly elektronicky sa „zakliknutím“ vybraného políčka vyberie jedno z vyjadrení (pozitívny alebo negatívny variant). Finančná kontrola je skončená a finančnú operáciu je možné vykonať alebo v nej pokračovať, až keď dali všetci relevantní zamestnanci pozitívne vyjadrenie. V histórii registratúrneho systému je možné dohľadať vyjadrenia jednotlivých zamestnancov spolu s odôvodnením ich prípadného negatívneho vyjadrenia.

Článok 3
Finančná kontrola pri poskytovaní verejných financií

(1) Ak po vzniku právneho nároku prijímateľa na poskytnutie verejných financií úrad overuje splnenie podmienok ich poskytnutia, vykonáva finančnú kontrolu podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. Grafické znázornenie procesov úradu s vyznačením momentu vykonania tejto finančnej kontroly je dostupné na intranete úradu na adrese: https://intranet.urad.nepomenovany.sk/.

(2) V tabuľke sú uvedené vybrané finančné operácie úradu, pri ktorých sa vykonáva finančná kontrola podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z., spolu s určením zodpovedných osôb a rozsahom overenia. Uvedený výpočet má príkladný charakter. Úrad zabezpečí primeranú aktualizáciu smernice najmä pri vzniku novej finančnej operácie alebo jej časti alebo pri zmene procesov.[5]

Poskytnutie dotácie na nákup automobilu		
Zodpovedný organizačný úsek úradu	**Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie <u>(zodpovední zamestnanci vykonajú súčasne aj finančnú kontrolu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.)</u>**	**Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.**
Odbor financovania úradu	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - rozpočtom úradu, - uzatvorenou zmluvou s prijímateľom, - vnútornými predpismi úradu (o poskytovaní dotácií).
Odbor dotácií	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľ odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitným právnym predpisom (zákon o dotáciách), - uzatvorenou zmluvou s prijímateľom, - vnútornými predpismi úradu (o poskytovaní dotácií), - inými podmienkami poskytnutia.
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku		
Zodpovedný organizačný úsek úradu	**Zodpovedný zamestnanec (vedúci zamestnanec) za overenie <u>(zodpovední zamestnanci vykonajú súčasne aj finančnú kontrolu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.)</u>**	**Rozsah overenia s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.**
Odbor financovania úradu	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľka odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - rozpočtom úradu, - uzatvorenou zmluvou s prijímateľom, - vnútornými predpismi.

[5] Tabuľka má príkladný charakter a neobsahuje úplný výpočet zodpovedných osôb ani skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.; orgán verejnej správy ich určí podľa vlastných podmienok vo vzťahu ku konkrétnej finančnej operácii alebo jej časti.

Odbor verejného obstarávania	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľka odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitným právnym predpisom (zákon o VO), - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Odbor projektov	*samostatný referent* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent* *riaditeľka odboru* V čase neprítomnosti zastupuje: *samostatný referent*	Overí sa súlad s - osobitným právnym predpisom (napr. zákon o príspevku z EŠIF, relevantná legislatíva EÚ), - uzatvorenou zmluvou s prijímateľom, - vnútornými predpismi úradu, - výzvou o NFP, príp. inými podmienkami poskytnutia NFP.

Orgánom verejnej správy identifikované prípady, kedy má povinnosť vykonať finančnú kontrolu podľa § 8, spolu s okruhom povinných osôb, sa odporúča uviesť v smernici.

Zároveň je v tejto časti smernice vhodné odkázať na procesné mapy s vyznačením finančnej kontroly podľa § 8, ak sú vytvorené (odkazom na prílohu alebo link na záložku na intranete).

Aj pri finančnej kontrole podľa § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. platí, že rozsah overovania finančnej operácie alebo jej časti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. závisí od povahy finančnej operácie alebo jej časti. Nie je nutné overovať súlad so všetkými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. Zároveň je však nevyhnutné zabezpečiť, že všetky skutočnosti, ktoré s finančnou operáciou alebo jej časťou vecne súvisia, sú náležite overené.

(3) Finančná kontrola podľa § 8 je tzv. „kontrola od stola“, t. j. overovanie dokladov predložených povinnou osobou/prijímateľom, resp. vyžiadaných od povinnej osoby/prijímateľa. V prípade, ak nie je možné vykonať overenie súladu všetkých relevantných skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. finančnou kontrolou podľa § 8, vykoná sa finančná kontrola podľa § 9, ktorá sa vykonáva na mieste podľa článku 4.

(4) Na vykonávanie finančnej kontroly podľa § 8 sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z.

Ak zamestnanci vypracovávajúci smernicu uznajú za vhodné podrobne rozpísať postup finančnej kontroly podľa § 8, ako je vypracovanie návrhu správy, správy, prípady vypracovania čiastkovej správy, zapracovanie námietok a podobne, môžu si v smernici tento postup podrobne uviesť. Nie je však potrebné tento proces rozpisovať, pokiaľ sa úrad odkáže na príslušné ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z.

(5) Finančná kontrola podľa § 8 sa ukončuje vyhotovením návrhu správy a správy, ak sa pri jej výkone zistia nedostatky, ktoré majú vplyv na poskytnutie verejných financií. Ak sa nezistia žiadne nedostatky alebo sa zistia len nedostatky bez vplyvu na poskytnutie verejných financií, návrh správy ani správa sa nevyhotovujú; v takom prípade osoby vykonávajúce finančnú kontrolu vyjadria súhlas s finančnou operáciou podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné zastaviť finančnú kontrolu podľa § 8 alebo jej časť vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia; vyhotovený záznam zašlú osoby, ktoré vykonali túto finančnú kontrolu, bezodkladne povinnej osobe; to neplatí ak povinná osoba zanikla. Medzi dôvody hodné osobitného zreteľa patrí v podmienkach úradu najmä zánik povinnej osoby, odobratie originálnej dokumentácie orgánmi činnými v trestnom konaní, späť vzatím dokumentácie na doplnenie povinnou osobou, pričom finančná kontrola podľa § 8 neplní svoj účel.

(6) Vzory pracovnej a podpornej dokumentácie k vykonaniu finančnej kontroly podľa § 8 vrátane vzoru návrhu správy a správy z tejto finančnej kontroly sa nachádzajú v prílohe č. 2 a 3. Vzor záznamu o zastavení finančnej kontroly podľa § 8 je uvedený v prílohe č. 4. V pracovnej a podpornej dokumentácii uvedú

zamestnanci, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu podľa § 8, všetky relevantné informácie o vykonanom overovaní v dostatočnej miere detailu

Článok 4
Finančná kontrola vykonávaná na mieste

(1) Finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. sa vykonáva u povinnej osoby priamo na mieste. Uplatní sa najmä v prípadoch, ak nie je možné overiť finančnú operáciu alebo jej časť len na základe predloženej dokumentácie a je potrebné overiť skutočný stav. Na základe tohto posúdenia vedúci úradu alebo ním písomne splnomocnený vedúci zamestnanec určí, ktorú finančnú operáciu alebo jej časť zamestnanci úradu overia postupom podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z.

(2) Úrad je oprávnený finančnú kontrolu vykonať na mieste v nasledovných povinných osobách:

a) úrad a jeho organizačné zložky,

b) rozpočtová organizácia ALEXA,

c) rozpočtová organizácia DELTA,

d) fyzické a právnické osoby, ktorým úrad poskytol dotáciu na automobil na základe uzatvorenej zmluvy,

e) fyzické a právnické osoby, ktorým úrad poskytol nenávratný finančný príspevok.

Odporúča sa uviesť explicitný zoznam povinných osôb, prípadne ich príkladný výpočet (napr. rozpočtové organizácie v pôsobnosti orgánu verejnej správy).

(3) Finančnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. vykonajú aspoň dvaja zamestnanci úradu na základe písomného poverenia vydaného vedúcim úradu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Vzor písomného poverenia je uvedený v prílohe č. 5. Na základe podnetu od zainteresovaných zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu podľa § 7 a finančnú kontrolu podľa § 8 rozhodne vedúci úradu o tom, či títo zamestnanci vykonajú finančnú kontrolu podľa § 9 s cieľom získať informácie a dôkazy o overovaných skutočnostiach priamo na mieste.

(4) Na vykonávanie finančnej kontroly podľa § 9 sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. Vzor oznámenia termínu začatia a cieľa výkonu finančnej kontroly podľa § 9 sa nachádza v prílohe č. 6.

(5) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné zastaviť finančnú kontrolu podľa § 9 alebo jej časť vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia; vyhotovený záznam zašlú osoby, ktoré vykonali túto finančnú kontrolu, bezodkladne povinnej osobe; to neplatí ak povinná osoba zanikla. Medzi dôvody hodné osobitného zreteľa patrí v podmienkach úradu najmä zánik povinnej osoby alebo odobratie originálnej dokumentácie orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom finančná kontrola podľa § 9 neplní svoj účel.

(6) Vzory pracovnej a podpornej dokumentácie k vykonaniu finančnej kontroly podľa § 9 vrátane vzoru návrhu správy a správy z tejto finančnej kontroly sa nachádzajú v prílohe č. 7 a 8. Vzor záznamu o zastavení finančnej kontroly podľa § 9 je uvedený v prílohe č. 9.V pracovnej a podpornej dokumentácii uvedú zamestnanci, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu podľa § 9, všetky relevantné informácie o vykonanom overovaní v dostatočnej miere detailu.

Článok 5
Spoločné ustanovenia

(1) Úrad pri výkone finančnej kontroly podľa § 8 a finančnej kontroly podľa § 9 je oprávnený za nesplnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3 a 4 alebo § 23 zákona č. 357/2015 Z. z. uložiť povinnej osobe alebo tretej osobe poriadkovú pokutu do výšky 100 000 eur a zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do výšky 3 000 eur. Vypracovaný návrh na začatie správneho konania, spolu s relevantnou dokumentáciou, predložia členovia kontrolnej skupiny príslušnému správnemu orgánu. Pokuty sú príjmom rozpočtu úradu.

(2) Ak je pri výkone finančnej kontroly podľa § 8 a finančnej kontroly podľa § 9 zistené porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z."), členovia kontrolnej skupiny vypracujú návrh na začatie správneho konania, ak tak ustanovuje zákon č. 523/2004 Z. z. Vypracovaný návrh na začatie správneho konania, spolu s relevantnou dokumentáciou, predložia príslušnému správnemu orgánu.

(3) Ak je pri výkone finančnej kontroly podľa § 8 a finančnej kontroly podľa § 9 zistené podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu (napr. podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu, machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie), vedúci úradu alebo ním určený zamestnanec, zabezpečí oznámenie takéhoto podozrenia orgánom príslušným podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov[6]. Tieto podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa, t. j. ak by mohlo dôjsť k zmareniu trestného konania alebo iného konania podľa osobitného predpisu, v návrhu čiastkovej správy/správy a v čiastkovej správe/správe z vykonanej finančnej kontroly neuvádzajú.

(4) Ak je pri výkone finančnej kontroly podľa § 8 a finančnej kontroly podľa § 9 zistené porušenie iných právnych predpisov, vedúci úradu alebo ním určený zamestnanec, môže oznámiť toto zistenie príslušným orgánom pre potreby ďalšieho konania (napr. Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Finančné riaditeľstvo SR).

Článok 6
Záverečné ustanovenia

(1) Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 20XX.

(2) Zrušuje sa Smernica č. XX/20XX o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach úradu.

podpis vedúceho úradu

[6] Napríklad Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2: Príklady niektorých finančných operácií na možné zapracovanie do smernice

Príjmové hotovostné a bezhotovostné finančné operácie (príjem verejných financií)
príjem dotácie, granty zo štátneho rozpočtu príjem z penále zo zmluvného vzťahu príjem z predaja majetku príjem zo správneho poplatku daňové príjmy a príjem z poplatku za rozvoj atď.
Výdavkové hotovostné a bezhotovostné finančné operácie (vynaloženie verejných financií)
úhrada výdavkov spotrebného charakteru (materiál, tovary, služby) úhrada za obstaraný majetok poskytnutie zálohy/preddavku úhrada nájomného výdavky na reprezentačné účely uhradenie pokuty/sankcie vyúčtovanie miezd poplatky súvisiace s obstaraním stravných lístkov vyplatenie cestovných náhrad výplata miezd v hotovosti úhrada správnych poplatkov úhrada súdnych poplatkov poskytnutie sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu atď.
Poskytnutie prostriedkov (vynaloženie verejných financií)
poskytnutie dotácie, grantu podľa osobitného predpisu poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutie dávky v hmotnej núdzi atď.
Iný úkon majetkovej povahy ako finančná operácia
zaradenie majetku, vyradenie majetku a jeho likvidácia náhrada škody na majetku odpisovanie majetku tvorba opravných položiek k majetku a rezerv nakladanie s majetkovými právami (napr. licencia) akýkoľvek úkon, ktorý nespadá do definície príjmu alebo vynaloženia verejných financií, ale má vplyv na majetok orgánu verejnej správy atď.